

0005971-10.2015.8.26.0270

Classe: Termo Circunstanciado

Assunto: Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas

Magistrado: Renato Hasegawa Lousano

Comarca: Itapeva

Foro: Foro de Itapeva

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... Circunstanciado - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas

Autor:

Justiça Pública

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Renato Hasegawa Lousano

Vistos.

Tata-se de execução da pena imposta ao sentenciado Jeferson de Oliveira Silva, consistente em pena privativa de liberdade correspondente a 8 (oito) meses e 2 (dois) dias de detenção em regime inicial semiaberto e 944 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapeva

Foro de Itapeva

Juizado Especial Cível e Criminal

Avenida Paulina de Moraes, 444, Itapeva-SP - cep 18400-818

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0005971-10.2015.8.26.0270 - lauda

CONCLUSÃO

Em 08/12/2022, faço estes autos conclusos ao (à) Juiz (a) de Direito, Dr. Renato Hasegawa Lousano.

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0005971-10.2015.8.26.0270

Classe - Assunto:

Termo Circunstanciado - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas

Autor:

Justiça Pública

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Renato Hasegawa Lousano

Vistos.

Tata-se de execução da pena imposta ao sentenciado Jeferson de Oliveira Silva, consistente em pena privativa de liberdade correspondente a 8 (oito) meses e 2 (dois) dias de detenção em regime inicial semiaberto e 944 (novecentos e quarenta e quatro) dias-multa, em razão da prática do crime previsto no artigo 33, §3º c.c artigo 40, inciso VI da Lei nº. 11343/2006.

A pena privativa de liberdade foi substituída por restritiva de direito consistente em prestação pecuniária no valor de 1 salário mínimo, cujo trânsito deu-se aos 06/08/2019 (fl. 321).

Nota-se que o sentenciado foi assistido pela Defensoria Pública, havendo, portanto, a presunção de hipossuficiência.

Nesse sentido:

"(...) E, neste ponto, esta Relatoria entende que milita em favor daqueles que estão assistidos pela Defensoria Pública, presunção (relativa) de hipossuficiência, a qual pode ser afastada pelo Ministério Público.[...]" (Tribunal de Justiça de São Paulo, Agravo de Execução Penal 0016441-42.2020.8.26.0071, Relator Reinaldo Cintra, julgado em 27 de janeiro de 2021); "[...] Esta Corte Superior é firme no sentido de que a declaração de pobreza que tenha por fim o benefício da assistência judiciária gratuita tem presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada fundamentadamente. (...)" (Superior Tribunal de Justiça, AgRg no AREsp 372.220, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 15.04.2014).

Oportuno ressaltar que, em se tratando de cobrança de prestação pecuniária, a Terceira Seção do C. Superior Tribunal de Justiça modulou o entendimento anterior e fixou a seguinte tese (Tema 931 dos Recursos Repetitivos):

"Na hipótese de condenação concomitante a pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária, pelo condenado que comprovar impossibilidade de fazê-lo, não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade." (Superior Tribunal de Justiça, REsp 1.785.383, Terceira Seção, Relator Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe 30/11/2021)

Por sua vez, o Ministério Público pugnou pela extinção da punibilidade, com fundamento na tese acima referida (fls. 447/448).

Pelo exposto, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do sentenciado Jeferson de Oliveira Silva, com esteio na tese fixada no Tema Repetitivo 931 do STJ.

P.I.C.

Itapeva, 08 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA